SUNAT

Intendencia de Tributos Internos Juliaca
Resolución de Intendencia
N.º 212-180-0000505/SUNAT

Juliaca, 24 de diciembre del 2024.

VISTO: El expediente presentado por el(la) contribuyente **DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** con **RUC N.° 20447968216**, con domicilio fiscal en el MZA. A LOTE 18 URB. URB. TAPARACHI APIRAJ (COSTADO DE PETRO PERU PORTON AZUL), JULIACA – SAN ROMAN – PUNO, de acuerdo al siguiente detalle:

Formulario N.° 1649	Presentado	Tributo	Concepto	Periodo	Importe S/
35039509	24/10/2024	3038	Impuesto Temporal a los Activos Netos	2023/13	50,848.00

INTENDENCIA DE TRIBUTOS INTERNOS JULIACA
INTENDENTE (e)
LUIS MIGUEL LULO JAYBAR

CONSIDERANDO:

Que, en mérito de los artículos 38°, 39° y 40° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N.° 133-2013-EF, se establece el procedimiento para la devolución de los pagos o retenciones efectuadas en exceso; asimismo establece la compensación con el saldo solicitado de las omisiones en otros tributos o infracciones; y, mediante Decreto Supremo N.° 126-94-EF se aprueba el Reglamento de Notas de Crédito Negociables;

Que, mediante el Decreto Supremo N.° 126-94-EF se aprobó el Texto del Reglamento de Notas de Crédito Negociables, el mismo que regula las solicitudes de devolución de tributos a ser presentados ante la Administración Tributaria y habiendo adjuntado a sus solicitudes los documentos establecidos en el Artículo 31° del citado reglamento, procede su admisión a trámite.

Que, mediante Ley N.° 28424 publicada el 21 de diciembre de 2004, se aprobó la Ley del Impuesto Temporal a los Activos Netos;

Que, mediante Decreto Supremo N.° 025-2005-EF publicado el 16 febrero de 2005, se aprobó el Reglamento de la Ley N.° 28424, Ley del Impuesto Temporal a los Activos Netos;

Que, el artículo 1° de la Ley N.° 28424, Ley que crea el Impuesto Temporal a los Activos Netos – ITAN (en adelante "Ley del ITAN"), señala que este impuesto, es aplicable a los generadores de renta de tercera categoría sujetos al Régimen General del Impuesto a la Renta; asimismo, establece que el Impuesto se aplica sobre los Activos Netos al 31 de diciembre del año anterior, surgiendo la obligación el 1 de enero de cada ejercicio.

Que, el artículo 8° de la Ley del ITAN dispone que el monto efectivamente pagado, sea total o parcialmente, por concepto del ITAN podrá utilizarse como crédito:

a) Contra los pagos a cuenta del Régimen General del Impuesto a la Renta de los períodos tributarios de marzo a diciembre del ejercicio gravable por el cual se pagó el Impuesto, y siempre que se acredite el Impuesto hasta la fecha de vencimiento de cada uno de los pagos a cuenta.
b) contra el pago de regularización del Impuesto a la Renta del ejercicio gravable al que corresponda.

Que, el artículo 10° del Reglamento de la Ley del ITAN, Decreto Supremo N.° 025-2005-EF, establece que si luego de acreditar el Impuesto contra los pagos a cuenta mensuales y/o contra el pago de regularización del Impuesto a la Renta del ejercicio por el cual se pagó el Impuesto quedara un saldo no aplicado, este saldo podrá ser devuelto de acuerdo a lo señalado en el tercer párrafo del artículo 8° de la Ley, no pudiendo aplicarse contra futuros pagos del Impuesto a la Renta.

Que, el tercer párrafo del artículo 8° de la Ley del ITAN señala que en el caso de optar por la devolución del ITAN no utilizado, la devolución se genera únicamente con la presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta del año correspondiente; para solicitar la devolución el contribuyente deberá sustentar la pérdida tributaria o el menor Impuesto obtenido sobre la base de las normas del régimen general. Además, se establece que la devolución deberá efectuarse en un plazo no mayor de sesenta (60) días de presentada la solicitud y, que vencido dicho plazo el solicitante podrá considerar aprobada su solicitud; en este caso, la SUNAT bajo responsabilidad deberá emitir las Notas de Crédito Negociables, de acuerdo a lo establecido por el Código Tributario y sus normas complementarias.

INTENDENCIA DE TRIBUTOS INTERNOS JULIACA
INTENDENTE (e)
LUIS MIGUEL LULO JAYBAR

Que, el artículo 2° de la Ley N.° 29191[1], establece que "A los créditos por tributos les será de aplicación el interés a que se refiere el literal b) del artículo 38° del Código Tributario en el periodo comprendido entre el trigésimo primer día hábil de presentada la solicitud de devolución y la fecha en que se ponga a disposición del solicitante la devolución, salvo que las normas vigentes establezcan un plazo mayor a treinta (30) días hábiles para atender las solicitudes, caso en el cual los referidos intereses serán de aplicación en el periodo comprendido entre el día siguiente al vencimiento del plazo establecido en la norma legal para qué la Administración Tributaria resuelva la solicitud de devolución y la fecha en que se ponga a disposición del solicitante la citada devolución".

Que, a fin de validar la solicitud de devolución presentada por el(la) contribuyente, con fecha 12/12/2024 se depositó en su Buzón Electrónico SOL[2] la Carta N.° **002598-2024-SUNAT/7S0200 y Anexo N.° 01** a fin de que proporcione la documentación y/o información referida a la solicitud de devolución, tales como: *Libros y registros contables; análisis de Flujo Caja mensual, detalle de sus cuentas por cobrar comerciales, detalle de sus cuentas por pagar diversas, análisis de sus gastos de ventas, gastos de administración, gastos financieros, entre otros.*

Que, al vencimiento del plazo otorgado[3], el(la) contribuyente no presentó y/o no proporcionó la documentación y/o información solicitada.

Que, al no proporcionar la documentación solicitada no puede determinarse la procedencia o no del monto solicitado en devolución.

Que, en virtud del artículo 83° del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N.º 004-2019-JUS, los titulares de los órganos administrativos pueden delegar la firma de actos y decisiones de su competencia, a los titulares de las unidades administrativas que de ellos dependan; y,

En uso de las facultades conferidas en el Decreto Legislativo N° 501 – Ley General de SUNAT y en el inciso o) del artículo 4° del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 00159-2024/SUNAT, concordante con el inciso o) del artículo 4° de la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2023-EF y normas modificatorias, así como la Resolución de Superintendencia N° 000088-2024/SUNAT.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar **DENEGADA** la solicitud de devolución presentada con Formulario **1649** N.º **35039509** por el(la) contribuyente **DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** con **RUC N°**

[1] *Ley que establece la aplicación de intereses a las devoluciones por créditos por tributos.*
[2] *De acuerdo con lo establecido en el Inciso b) del Artículo 104° y Artículo 106° del Código Tributario.*
[3] *19/12/2024.*

20447968216, por pago indebido o en exceso respecto al(a la) Impuesto Temporal a los Activos Netos (Código 3038) correspondiente al periodo 2023/13.

Artículo 2°.- La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, se reserva la facultad de efectuar una posterior verificación y/o fiscalización correspondiente, conforme a lo establecido en los Artículos 61° y 62° del T.U.O. del Código Tributario.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reclamación en el plazo improrrogable de veinte (20) días hábiles computados desde el día hábil siguiente a aquel en que se notificó, ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT.

Regístrese, Notifíquese con copia de la presente al interesado para los fines pertinentes, Comuníquese y Archívese.

M. Uscamayta

